

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/6197

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – מתווה בן-גוריון לדחייה ופטור משירות מטעמי לימודי דת), התשפ"ו – 2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "ועדה רפואית" יבוא:

"ועדת פטור משירות" – ועדת פטור מחובת שירות ביטחון מטעמי לימודי דת, שהוקמה לפי סעיף 36ב(ב);".

2. הוספת סעיף 36 אחרי סעיף 36א לחוק העיקרי יבוא:

"פטור ודחיית 36ב. (א) בסעיף זה, "תלמיד דת עילוי" – תלמיד שירות מטעמי המצטיין הצטיינות יתרה בלימודי דת, ואשר הוכר לימודי דת ככזה על ידי ועדת פטור משירות, והלומד באופן סדיר ובהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, למעט בתקופות חופשה שיקבע שר הביטחון.

(ב) שר הביטחון יקים ועדת פטור מחובת שירות ביטחון מטעמי לימודי דת שאלה חברה:

(1) עובד משרד הביטחון;

(2) עובד משרד החינוך;

(3) נציג איגוד ישיבות ההסדר;

(4) נציג ועד הישיבות בארץ ישראל;

(5) נציג ציבור.

(ג) הוועדה תקבע מי יוכר כתלמיד דת עילוי ותמליץ על הענקת פטורים ודחיות שירות, בהתאם למכסה האמורה בסעיף קטן (ז).

(ד) שר הביטחון רשאי לדחות שירות או לפטור משירות, מיועד לשירות ביטחון, אם יש טעם מיוחד במניעת הפסקת רציפות לימודי הדת אותם הוא לומד וזאת על פי המלצת ועדת הפטור משירות; פטור או דחיה כאמור יינתנו לתלמידי דת עילויים שתורתם אומנותם.

(ה) מיועד לשירות ביטחון שקיבל פטור או דחיית שירות כאמור בסעיף זה ונמצא כי אינו עומד בתנאי הפטור, יחולו עליו הוראות סעיף 13.

(ו) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם, מדי שנה, נתונים אודות היקף האוכלוסייה היהודית במדינה, כהגדרתה בפרסומי הלשכה.

(ז) מספר הפטורים משירות ביטחון או דחיות השירות שיינתנו לפי סעיף זה מטעמי לימודי דת לא יעלה על 0.07% מהאוכלוסייה היהודית במדינה, כפי שנקבע בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאמור בסעיף קטן (ו), ביחס לשנה הקודמת.

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת חוק זו היא קידום השוויון בחובת השירות הצבאי, מתוך הכרה בחשיבות התרומה למדינה ובערבות ההדדית כערכי יסוד בחברה הישראלית.

ביום כ"ח באדר א' התש"ח (9 במרץ 1948) הודיע ראש המטה הארצי של ארגון ההגנה (הרמ"א) כי "נתקבלה החלטה כי בני הישיבות, לפי רשימות מאושרות, פטורים משירות בצבא. לתלמידים המסוגלים יינתן אימון להגנה עצמית במקום תלמודם". עוד נקבע שם כי "החלטה זו כוחה יפה למשך שנת תש"ח ובסוף השנה תבחן הבעיה מחדש". בשנת 1949 קיבל ראש הממשלה ושר הביטחון, דוד בן-גוריון, הסדר אשר עוגן בתקנה זמנית למתן דחיית שירות בצה"ל למספר קטן של בחורי ישיבה בתנאי שיקדישו את כל זמנם ללימוד תורה ולא לכל עיסוק אחר, אף לא חינוכי או התנדבותי. בהסדר זה נכללו כ-400 בחורי ישיבות ביחס ל-600,000 תושבים יהודים שחיו אז במדינה, דהיינו 0.07 אחוזים מכלל אוכלוסיית היהודים במדינה. הסדר זה אשר החל כמענה אישי וללא כל חקיקה לבקשה של הרב יצחק מאיר לוין, אשר שימש כשר הסעד, הוכר כמתווה בן-גוריון לשחרור בחורי ישיבה מחובת השירות הסדיר. נכון להיום, רוב מוחלט, העומד על עשרות אלפים, של בני ישיבות ואברכים, אינם מתגייסים לשירות צבאי, כך שמשמית שירות המדינה בצבא לא מתחלקת באופן שוויוני בין קבוצות האוכלוסייה השונות. זאת בניגוד לפסיקת בג"ץ. מציאות זו קשה במיוחד בתקופה של מלחמה ממושכת ורב-זירתית.

לאור כל האמור לעיל, מוצע לקבוע בחוק הסדר אשר יבוסס על מתווה בן-גוריון אשר בבסיסו כל אזרחי המדינה חייבים בשירות ביטחון, למעט מספר מועט של תלמידי דת יהודים המוגדרים כעילויים בדתם ש"תורתם אומנותם". ההסדר המוצע מכיר בחשיבות לימודי הדת ועל כן בא לקבוע באופן שוויוני אפשרות לדחייה או פטור משירות לאותם אלה אשר מוגדרים כעילויים בדתם וזאת על פי המלצת ועדה ייעודית שתבחן בקשות לדחייה או פטור משירות.

לפי ההסדר המוצע, שר הביטחון יוכל לפטור משירות ביטחון תלמידים עילויים במספר שלא יעלה בשנה על 0.07% מגודל האוכלוסייה היהודית, בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וזאת ברוח ההסדר ההיסטורי שפורט לעיל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)